



PUTUSAN

Nomor 2238 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, diwakili oleh Harry Latif selaku Direktur Utama dan Jin Yoshida selaku Direktur, beralamat di Jalan Nani Warta Bone, Nomor 166, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainudin Alianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **ZA & Partners**, beralamat di Jalan Sarapung, Nomor 25 B, 2nd Floor, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

AHMAD ISMAIL, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hanap M.P, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adnan Parangi & Partners, beralamat di Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa kendaraan roda 4 (empat) yakni sebuah unit mobil dengan spesifikasi kendaraan:

Merek/Type : Suzuki/New Carry 1.5 FLD ACPS,
Jenis : Pick Up,
Tahun Perakitan : 2019,
Warna : Hitam,
Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ133858,
Nomor Mesin : K15BT1115220,
Nomor Polisi : DM 8038 AI,
STNK Atas Nama : Reti Rezia,
Adalah milik sah dari Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang merampas kendaraan roda adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa kurang dari satu apapun:

Merek/Type : Suzuki/New Carry 1.5 FLD ACPS,
Jenis : Pick Up,
Tahun Perakitan : 2019,
Warna : Hitam,
Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ133858,
Nomor Mesin : K15BT1115220,
Nomor Polisi : DM 8038 AI,
STNK Atas Nama : Reti Rezia,

Dengan tanpa syarat apapun dan jika perlu penyerahan tersebut dilakukan secara paksa menggunakan bantuan alat Negara yakni Polri dan TNI;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, berupa kerugian materil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak Tergugat merampas kendaraan yang dikuasai Penggugat sejak bulan 2019 sampai perkara ini

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akibat dari perbuatan Tergugat merampas kendaraan ditengah jalan dan membuat trauma Penggugat dengan cara melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menjual kendaraan yang dirampas dari Penggugat kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat menyerahkan kendaraan;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan *error in persona*;
- *Plurium litis consortium*/kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak membayar angsuran sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan sehingga Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/cidera janji;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya sebesar Rp179.935.161,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian barang;

Sisa pokok hutang mobil dan denda serta bunga yang timbul terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil Merk Suzuki type Pick Up, dengan Nomor Polisi DM 8038 AI, Nomor Rangka MHYHDC61TKJ133858, Nomor Mesin K15BT1115220, yaitu:

- Outstanding total pokok hutang = Rp 105.602.878,00,
- Sisa Bunga kredit untuk 36 bulan dari total Bunga kredit sebesar = Rp14.398.443,00,
- Denda akibat kelalaian membayar angsuran yaitu 0.2% per hari dari jumlah angsuran x 36 bulan (1.080 hari) sisa angsuran 0,2% x Rp4.599.100,00 = Rp9.198,00 x 1.080 hari (36 bulan) = Rp9.933.840,00;

b. Jasa Pengacara = Rp50.000.000,00 jadi total kerugian yang diderita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

c. Jumlahnya sebesar = Rp129.935.161,00,

d. Jumlahnya sebesar = Rp 50.000.000,00, +

Jumlah Total kerugian = Rp179.935.161,00

(seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah);

4. Menetapkan kendaraan objek perjanjian dalam perkara *a quo* yang di kuasai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, selain memenuhi persyaratan hukum jaminan sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia dan perjanjian pembiayaan, juga mengamankan unit dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gto, tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum kendaraan roda 4 (empat) yakni sebuah unit mobil dengan spesifikasi kendaraan:

Merek/Type : Suzuki/New Carry 1.5 FLD ACPS,

Jenis : Pick Up,

Tahun Perakitan : 2019,

Warna : Hitam,

Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ133858,

Nomor Mesin : K15BT1115220,

Nomor Polisi : DM 8038 AI,

STNK Atas Nama : Reti Rezia,

Adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merampas objek perjanjian fidusia adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan atau mengembalikan objek perjanjian fidusia kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sempurna tanpa kurang dari satu apapun:

Merek/Type : Suzuki/New Carry 1.5 FLD ACPS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : Pick Up,
Tahun Perakitan : 2019,
Warna : Hitam,
Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ133858,
Nomor Mesin : K15BT1115220,
Nomor Polisi : DM 8038 AI,
STNK Atas Nama : Reti Rezia,
Jika perlu penyerahan dilakukan secara paksa;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila menjual objek perjanjian fidusia tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 29/Pdt/2023/PT GTO, tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gto, tanggal 21 Juni 2023, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*)

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum kendaraan roda 4 (empat) yakni sebuah unit mobil dengan spesifikasi kendaraan:

Merek/Type : Suzuki/New Carry 1.5 FLD ACPS,

Jenis : Pick Up,

Tahun Perakitan : 2019,

Warna : Hitam,

Nomor Rangka : MHYHDC61TKJ133858,

Nomor Mesin : K15BT1115220,

Nomor Polisi : DM 8038 AI,

STNK Atas Nama : Reti Rezia,

Adalah objek perjanjian fidusia;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil alih objek perjanjian fidusia adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan atau mengembalikan objek perjanjian fidusia kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sempurna tanpa kurang dari satu apapun, jika perlu penyerahan dilakukan secara paksa;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gto *juncto* Nomor 29/Pdt/2023/PT GTO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 29/Pdt/2023/PT GTO, tertanggal 24 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gto, tanggal 21 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya yang termuat

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



dalam Jawaban Konvensi;

2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Secara Fidusia Nomor 070819218247 ("perjanjian") dengan Akta Fidusia Nomor 950 dan Sertifikat Fidusia Nomor W26.00046722.AH.05.01 Tahun 2019 dengan turunannya yaitu Perjanjian Nomor 0708202113011 dan 070821211535, dimana objek jaminan kendaraan dalam perkara *a quo* masih milik sah dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menolak semua ganti rugi untuk kerugian materiil maupun imateriil yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
5. Menolak tentang mengembalikan unit objek sengketa;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap objek jaminan Perjanjian yang tidak laksanakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati;
7. Menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi atas objek jaminan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



sudah sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Menyatakan menolak uang paksa (*dwangsom*) maupun sita jaminan yang diajukan Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul disemua tingkat pemeriksaan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sudah tidak membayar angsuran sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan sehingga Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/cidera janji;

3. Menetapkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya sebesar Rp179.935.161,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) kepada Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian barang:

Sisa pokok hutang mobil dan denda serta bunga yang timbul terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil merk Suzuki type Pick Up, dengan Nomor Polisi DM 8038 AI, Nomor Rangka MHYHDC61TKJ133858, Nomor Mesin K15BT1115220, yaitu:

- Outstanding total pokok hutang = Rp105.602.878,00,
- Sisa bunga kredit untuk 36 bulan dari total Bunga kredit sebesar = Rp 14.398.443,00,

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda akibat kelalaian membayar angsuran yaitu 0.2% per hari dari jumlah angsuran x 36 bulan (1.080 hari) sisa angsuran $0,2\% \times \text{Rp}4.599.100,00 = \text{Rp}9.198,00 \times 1.080 \text{ hari (36 bulan)} = \text{Rp}9.933.840,00,$

b. Jasa Pengacara = Rp50.000.000,00,

Jadi Total kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi:

a. Jumlahnya sebesar Rp129.935.161,00,

b. Jumlahnya sebesar Rp 50.000.000,00 +

Jumlah Total kerugian Rp179.935.161,00

(seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah);

4. Menetapkan kendaraan objek perjanjian dalam perkara *a quo* yang di kuasai Pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, selain memenuhi persyaratan hukum jaminan sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan, juga mengamankan unit dari perbuatan melawan hukum oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan Perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Bahwa Penggugat adalah pemberi fidusia sedangkan Tergugat sebagai penerima fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00046722.AH.05.01 Tahun 2019, yang lahir atas perikatan perjanjian pembiayaan Nomor 070819218247 dengan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merek/Type Suzuki/New Carry 1.5 jenis Pick Up. Penggugat mengalami keterlambatan bayar angsuran kepada Tergugat dan selanjutnya Tergugat menguasai objek sengketa melalui pihak ketiga. Terbukti penguasaan objek sengketa sebagaimana perkara *a quo* oleh Tergugat tersebut melalui kuasanya tanpa persetujuan penyerahan secara suka rela dari Penggugat sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, oleh karenanya perbuatan Tergugat sebagaimana perkara *a quo* merupakan perbuatan melanggar hukum dan telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ADIRA

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2238 K/Pdt/2024